

1500263-52.2021.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Ganha R\$1.300,00. Tem passagem por tráfico. Nada tem contra as vítimas e testemunhas.

A vítima, KATIA REGINA DE CARVALHO PRADO, ouvida na fase inquisitiva (fls. 10/11), declarou que: "É PROFESSORA DA EMEI PROFA VIOLETA RIBEIRO LOPES, SENDO QUE EXERCE SUAS FUNÇÕES COMO PROFESSORA DO MATERNAL I; QUE, NA ESCOLA, ESTUDA O MENOR RENNAN FELIPE BENEDITO, REGULARMENTE MATRICULADO NO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500263-52.2021.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500263-52.2021.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eduardo Silva dos Santos e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

EDUARDO SILVA DOS SANTOS, vulgo "PÉ RACHADO" qualificado nos autos (fl. 18/19), e NAIARA CRISTINA ROLIM DIAS, qualificada nos autos (fl. 16/17), foram denunciados como incurso nos artigos 157, §2º, inciso II; 129, §1º, inciso I (vítima Jaqueline); 129, caput, (vítima Katia); 147 (por três vezes contra a vítima Jaqueline e três vezes contra a vítima Kátia) e artigo 163, parágrafo único, incisos I e III, todos combinados com o artigo 61, II, alínea "j" (crimes praticados em ocasião de calamidade pública), em concurso material (artigo 69 do CP), porque, segundo a denúncia, no dia 08 de outubro de 2020, por volta das 16h00, na EMEI Profa. Violeta Ribeiro Lopes, situada na Rua José Camargo Ferreira, 105, Jardim Balista, nesta cidade e comarca de Matão, agindo em concurso e unidade de desígnios, ofenderam a integridade corporal de Jaqueline Aparecida da Rocha Ori, provocando-lhe lesões corporais de natureza grave.

Consta ademais que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas NAIARA CRISTINA ROLIN DIAS, EDUARDO SILVA DOS SANTOS, vulgo "Pé Rachado", agindo em concurso e unidade de desígnios, ofenderam a integridade corporal de Katia Regina de Carvalho Prado, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Consta também que nas mesmas condições de tempo e local acima descritas NAIARA CRISTINA ROLIM DIAS, e EDUARDO SILVA DOS SANTOS, vulgo "Pé Rachado", agindo em concurso e unidade de desígnios, ameaçaram Jaqueline Aparecida da Rocha Ori, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta, outrossim, que na mesma data, horário e local supra descritos, NAIARA CRISTINA ROLIM DIAS, e EDUARDO SILVA DOS SANTOS, vulgo "Pé Rachado", agindo em concurso e unidade de desígnios, ameaçaram Katia Regina de Carvalho Prado, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta ainda que nas mesmas condições retro descritas NAIARA CRISTINA ROLIM DIAS e EDUARDO SILVA DOS SANTOS, vulgo "Pé Rachado", agindo em concurso e unidade de desígnios, com violência à pessoa e grave ameaça, destruíram e deterioraram coisas alheias, consistentes em móveis, documentos e objetos, patrimônio pertencente ao estabelecimento de ensino municipal EMEI Profa. Violeta Ribeiro Lopes.

Consta por fim que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, NAIARA CRISTINA ROLIM DIAS e EDUARDO SILVA DOS SANTOS, vulgo "Pé Rachado", agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça e violência à pessoa, o aparelho de telefone celular marca Motorola Vision, cor preta, avaliado em R\$ 1.200,00, pertencente a Katia Regina de Carvalho Prado. O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus pelos crimes de lesão corporal, ameaça e dano, bem como pelo crime de roubo, mas na modalidade tentada.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

Os réus EDUARDO SILVA DOS SANTOS e NAIARA CRISTINA ROLIM DIAS foram denunciados e estão sendo processados como incursos nos artigos 157, §2º, inciso II; 129, §1º, inciso I (vítima Jaqueline); 129, caput, (vítima Katia); 147 (por três vezes contra a vítima Jaqueline e três vezes contra a vítima Kátia) e artigo 163, parágrafo único, incisos I e III, todos combinados com o artigo 61, II, alínea "j" (crimes praticados em ocasião de calamidade pública), em concurso material (artigo 69 do CP).

O pedido condenatório é procedente em parte.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do boletim de ocorrência nº 574/2020 (fls. 05/09); laudo pericial de constatação de lesão corporal de natureza leve - vítima Kátia (fls. 22/23); laudo pericial de constatação de lesão corporal de natureza grave - vítima Jaqueline (fls. 24/25); fotografias (fls. 39/45), bem como pela prova oral produzida nos autos.

As autorias dos crimes de ameaça e lesão corporal são certas, ressaltando que os réus agiram em unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro.

A ré NAIARA CRISTINA ROLIM DIAS, ouvida na fase inquisitiva (fls. 16/17), na presença do seu advogado Dr. Aparecido do Carmo de Souza OAB nº 357094, disse que: "É MÃE DO MENOR RENNAN FELIPE BENEDICTO, COM QUATRO ANOS DE IDADE, CUJO PAI É CRISTIANO APARECIDO BENEDICTO; QUE, O CASAL ESTÁ SEPARADO HÁ CERCA DE UM ANO E, ATUALMENTE, A DECLARANTE CONVIVE MARITALMENTE COM EDUARDO SILVA DOS SANTOS, MAS NÃO POSSUEM FILHOS; QUE, A DECLARANTE ESCLARECE QUE RENNAN RESIDE COM A DECLARANTE E EDUARDO, MAS A OUTRA FILHA DO CASAL, GABRIELLY RICHELI BENEDICTO, DE NOVE ANOS, RESIDE COM CRISTIANO; QUE, A QUEIXA DA DECLARANTE É NO SENTIDO DE QUE O TRATAMENTO PARA COM A DECLARANTE MUDOU APÓS ESTA INICIAR O RELACIONAMENTO COM EDUARDO, JÁ QUE ESTE É EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL; QUE, OUTRO FATO QUE PESOU FOI QUE A DECLARANTE NÃO TEM UM BOM RELACIONAMENTO COM SEU EX-AMÁSIO, CRISTIANO, E O FATO DE A ESCOLA ONDE JAQUELINE É DIRETORA ENTREGAR A APOSTILA A ELE PREJUDICA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS; QUE, NO DIA DOS FATOS, A DECLARANTE CHEGOU À ESCOLA ACOMPANHADA DE EDUARDO E ENCONTROU JAQUELINE APARECIDA DA ROCHA ORI E A OUTRA PROFESSORA QUE ESTAVA NO LOCAL OU SEJA, KATIA REGINA DE CARVALHO PRADO, DISTRIBUINDO OS KITS ALIMENTAÇÃO E AS APOSTILAS; QUE, A DECLARANTE SALIENTA QUE FOI A SEGUNDA VEZ QUE COMPARECEU À ESCOLA PARA ESTA FINALIDADE; QUE, NO DIA DO OCORRIDO, A DECLARANTE QUESTIONOU JAQUELINE SOBRE A APOSTILA DE RENNAN E A MESMA LHE RESPONDEU QUE NÃO IRIA ENTREGAR, POIS A DECLARANTE "NÃO VOU TE ENTREGAR, PORQUE VOCÊ NÃO TEM A GUARDA DA CRIANÇA" (SIC); QUE, A DECLARANTE ESCLARECE QUE,

ATUALMENTE, EXISTE UMA AÇÃO NA ESFERA CÍVEL QUE DISCUTE A GUARDA DAS CRIANÇAS E A PENSÃO; QUE, ENTÃO, A DECLARANTE SE EXALTOU QUANDO JAQUELINE DISSE: "VOCÊ É IRRESPONSÁVEL, SEU EX MARIDO TEM RAZÃO, VOCÊ É UMA VAGABUNDA, VOCÊ NÃO É MÃE" (SIC), SENDO QUE, NESTE INSTANTE, JAQUELINE PEDIU PARA QUE A PROFESSORA KATIA COMEÇASSE A FILMAR; QUE, ENTÃO, A DECLARANTE, DISCORDANDO DISSO, FOI EM DIREÇÃO A KATIA PARA TOMAR O CELULAR DESTA, SENDO QUE JAQUELINE COMEÇOU A EMPURRAR A DECLARANTE E CHAMÁ-LA DE "VAGABUNDA" (SIC) NOVAMENTE; QUE, ENTÃO, EDUARDO INTERFERIU NA BRIGA QUANDO, SEGUNDO RELATA A DECLARANTE, JAQUELINE PASSOU A AGREDIR A DECLARANTE; QUE, NESTE INSTANTE, INICIOU-SE UMA CONFUSÃO GENERALIZADA; QUE, A DECLARANTE AFIRMA QUE NÃO VIU EDUARDO AGREDIR NINGUÉM E ESTE APENAS DIZIA: "VAMOS EMBORA, AMOR" (SIC); QUE, A DECLARANTE ESCLARECE QUE TENTOU ENTRAR NO VEÍCULO PARA IR EMBORA COM EDUARDO, ENQUANTO QUE JAQUELINE E KATIA JÁ HAVIAM CORRIDO PARA O LADO EXTERNO DA ESCOLA, PEDINDO SOCORRO, MAS, AO TENTAR IR EMBORA, AFIRMA QUE JAQUELINE, POR TRÊS VEZES, ABRIU A PORTA DO CARRO DO LADO DA DECLARANTE E A PUXAVA NOVAMENTE PARA FORA; QUE, A DECLARANTE AFIRMA QUE, APÓS PEGAR O CELULAR DE KATIA, DEVOLVEU-O À MESMA, POIS O INTUITO DA DECLARANTE ERA APAGAR O VÍDEO QUE KATIA, SUPOSTAMENTE, TERIA GRAVADO ACERCA DA CONFUSÃO, UMA VEZ QUE A DECLARANTE TEMEU QUE ESTE VÍDEO PUDESSE PREJUDICÁ-LA NO PROCESSO DE GUARDA DE SEUS FILHOS; QUE, A DECLARANTE ESCLARECE QUE, POR ESTAR MUITO NERVOSA, NÃO SE RECORDA DE MUITOS DETALHES; QUE, A DECLARANTE AFIRMA QUE NÃO SE LEMBRA AO CERTO DO MOTIVO QUE A FEZ RETORNAR PARA DENTRO DA ESCOLA, NA SALA DA DIREÇÃO, MAS ALEGA QUE, DE FATO, JOGOU TODOS OS OBJETOS QUE ESTAVAM SOBRE UMA DAS MESAS NO CHÃO; QUE, A DECLARANTE CONFIRMA QUE, DE FATO, TELEFONOU PARA JAQUELINE APÓS O OCORRIDO E, INCLUSIVE, CHEGOU A DIZER: "OU VOCÊ TIRA O BO OU ACABO COM A SUA RAÇA" (SIC); QUE, A DECLARANTE AFIRMA QUE SUA ATITUDE FOI EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO HUMILHANTE QUE EXPERIENCIOU". Ouvida em Juízo disse que foi o terceiro mês que foi à escola e eles tinham entregado o kit para seu ex-marido. Já tinha falado na escola que o filho morava consigo, explicando a situação. Começaram a falar que já tinham entregado o kit. Então começou a gritar que era vagabunda e que não tinha condições de cuidar do filho. Jaqueline falou para Kátia filmar a situação. Foi para cima de Kátia para ela não a filmar. No começo ela não queria entregar. Pegou o aparelho e entrou na galeria para apagar o vídeo. Elas vieram em sua direção e começou a agredi-la. Apagou os vídeos. Chegou a falar que iria postar o vídeo da filha dela. Seu primo que chegou na escola pediu para devolver o celular, o que fez. Jaqueline foi até o lado de fora e a retirou do carro por duas vezes. Eduardo não fez nada. Depois que começou o relacionamento com Eduardo, Jaqueline passou a lhe destratar. Realmente derrubou algumas coisas da escola. Eduardo somente tentou lhe retirar da escola. O celular foi devolvido em mãos. No dia seguinte ligou pedindo para Jaqueline retirar o BO. A única coisa que não queria era perder a guarda do seu filho, o que aconteceu. Há preconceito contra seu marido, ora réu, que é ex-presidiário. Não agrediu as vítimas. Somente tentou se defender. Estava muito nervosa. Não viu Eduardo relar a mão em ninguém. Jaqueline a ajudou bastante antes de começar o relacionamento com Eduardo. Eduardo entrou consigo na escola, acompanhando-a. Não sabe dizer o motivo. O celular foi entregue em mãos à Kátia. Tem 28 anos. É diarista. Ganha aproximadamente R\$1.000,00. Vive em união estável. Possui três filhas. É primária. Nada tem contra as vítimas e testemunhas.

O réu EDUARDO SILVA DOS SANTOS, ouvido na fase inquisitiva (fls. 18/19), na presença do seu advogado Dr. Aparecido do Carmo de Souza OAB nº 357094, disse que: "É AMÁSIO DE NAIARA CRISTINA ROLIM DIAS E ESTÃO JUNTOS HÁ CERCA DE OITO MESES; QUE, COM O CASAL, RESIDE O MENOR RENNAN FELIPE BENEDICTO, FRUTO DA PRIMEIRA UNIÃO DE NAIARA COM SEU EX-CONVIVENTE, CRISTIANO APARECIDO BENEDICTO; QUE, NO DIA DOS FATOS, AFIRMA QUE ACOMPANHOU SUA AMÁSIA ATÉ A ESCOLA ONDE O MENOR ESTUDA, A FIM DE RETIRAREM A APOSTILA DE ATIVIDADES, DEVIDO À PANDEMIA, UMA VEZ QUE AS CRIANÇAS FAZEM AS TAREFAS ESCOLARES EM CASA DESDE O INÍCIO DO ANO; QUE, PELO LOCAL, O DECLARANTE E NAIARA ENCONTRARAM A DIRETORA DA ESCOLA, JAQUELINE APARECIDA DA ROCHA ORI, E A PROFESSORA KATIA REGINA DE CARVALHO PRADO FAZENDO A DISTRIBUIÇÃO DOS KITS REFEIÇÃO E APOSTILAS, ENTRETANTO, JAQUELINE LHES DISSE QUE NÃO SERIA POSSÍVEL FAZER A RETIRADA DA APOSTILA, UMA VEZ QUE ESTA LHES DISSE: "VOCÊ NÃO PODE PEGAR A APOSTILA, POIS A GUARDA ESTÁ COM O PAI - OU SEJA, CRISTIANO" (SIC), SENDO QUE

NAIARA QUESTIONOU, POIS A GUARDA DOS MENORES ESTÁ EM DISCUSSÃO NA JUSTIÇA, JÁ QUE NAIARA E CRISTIANO, ALÉM DE RENNAN, TÊM MAIS UMA FILHA MENOR DE IDADE DE NOME GABRIELLY; QUE, NESTE INSTANTE, INICIOU-SE UMA DISCUSSÃO VERBAL, POIS JAQUELINE CHAMOU NAIARA DE "VAGABUNDA, VOCÊ NÃO TEM POSTURA PARA CUIDAR DE SEU FILHO, QUEM TEM QUE PEGAR A APOSTILA É O PAI" (SIC); QUE, ALÉM DISSO, O DECLARANTE AFIRMA QUE JAQUELINE PEDIU PARA QUE KATIA COMEÇASSE A FILMAR, FATO ESTE QUE DEU INÍCIO À CONFUSÃO GENERALIZADA E AGRESSÕES FÍSICAS ENVOVENDO NAIARA, JAQUELINE E KATIA; QUE, O DECLARANTE AFIRMA QUE INTERFERIU NA BRIGA APENAS PARA APARTAR, SENDO QUE AS DISCUSSÕES E AGRESSÕES SE ESTENDERAM ATÉ O LADO DE FORA DA ESCOLA; QUE, O DECLARANTE NEGA QUE TENHA DESFERIDO QUALQUER GOLPE CONTRA AS PROFESSORAS; QUE, AFIRMA QUE JAQUELINE CORREU PARA O LADO DE FORA PEDINDO AJUDA, SENDO QUE TRANSEUNTES AJUDARAM A SEPARAR A BRIGA; QUE, EM DADO MOMENTO, O DECLARANTE SE RECORDA DE QUE A BRIGA REINICIOU APÓS JAQUELINE ABRIR A PORTA DO VEÍCULO DO DECLARANTE E PUXAR NAIARA PARA FORA NOVAMENTE; QUE, O DECLARANTE APENAS ENTROU NA ESCOLA NOVAMENTE PARA RETIRAR NAIARA DO LOCAL E NEGA QUE TENHA ATIRADO OBJETOS NO CHÃO, MAS SUA AMÁSIA EMPURROU ALGUMAS COISAS QUE ESTAVAM SOBRE UMA DAS MESAS DA DIREÇÃO; QUE, O DECLARANTE ESCLARECE QUE A CONFUSÃO AGRAVOU-SE QUANDO KATIA, APÓS O PEDIDO DE JAQUELINE, COMEÇOU A FILMAR A SITUAÇÃO, SENDO QUE NAIARA TIROU O CELULAR DAS MÃOS DE KATIA, MAS, AO FINAL DA CONFUSÃO, DEVOLVEU O OBJETO A SUA DONA; QUE, O DECLARANTE ESCLARECE QUE FOI CHAMADO DE "MARGINAL" (SIC) POR JAQUELINE AO TENTAR INTERFERIR NA SITUAÇÃO; QUE, O DECLARANTE SALIENTA QUE, EM NENHUM MOMENTO, SE DESCONTROLOU E, TAMPOUCO, AGREDIU AS PROFESSORAS; QUE, NEGA QUE TENHA SIDO AGREDIDO E AFIRMA QUE TRAZIA CONSIGO APENAS UM CHAVEIRO; QUE, O DECLARANTE SE RECORDA DE TER FALADO COM JAQUELINE POR TELEFONE E PEDIU A ELA PARA A MESMA "RETIRAR O BO" (SIC) E CHAMOU-O DE "MARGINAL" (SIC) NOVAMENTE; QUE, O DECLARANTE ESCLARECE QUE, DE FATO, JÁ ESTEVE PRESO; QUE, NEGA QUE TENHA AMEAÇADO JAQUELINE POR TELEFONE, TAMPOUCO A AGREDIDO, BEM COMO KATIA". Ouvido em juízo disse que em momento algum pegou o celular. Somente entrou para separar a contenda. Jaqueline puxou o cabelo de Naiara e a agrediu, dizendo que era casada com ex-presidiário. Jaqueline puxou Naiara para dentro da escola. A única coisa que carregava nas mãos era um chaveiro. Não proferiu ameaças. A única coisa que fez foi ligar para Jaqueline e pedir para retirar a queixa, pois estava assinando e poderia lhe dar problemas. Não danificou bens da escola, mas Naiara sim. Em nenhum momento falou que era do crime, que daria um trato na filha da vítima Kátia. Quem pegou o celular dela foi Naiara. Não proferiu ameaças. Acompanhou Naiara na escola. Naiara pegou o celular para apagar o vídeo, que poderia prejudicá-la quanto a guarda dos filhos. Ela não saiu com o celular da escola. Tem 29 anos. Faz bicos, mas não registrado. Ganha R\$1.300,00. Tem passagem por tráfico. Nada tem contra as vítimas e testemunhas.

A vítima, KATIA REGINA DE CARVALHO PRADO, ouvida na fase inquisitiva (fls. 10/11), declarou que: "É PROFESSORA DA EMEI PROFA VIOLETA RIBEIRO LOPES, SENDO QUE EXERCE SUAS FUNÇÕES COMO PROFESSORA DO MATERNAL I; QUE, NA ESCOLA, ESTUDA O MENOR RENNAN FELIPE BENEDITO, REGULARMENTE MATRICULADO NO MATERNAL II, FILHO DE NAIARA CRISTINA ROLIM DIAS; QUE, NO DIA DOS FATOS, ESTAVA NO PÁTIO DA ESCOLA EM COMPANHIA DE JAQUELINE APARECIDA DA ROCHA ORI, DIRETORA, ENTREGANDO OS KITS ALIMENTAÇÃO, UMA VEZ QUE, DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA, OS PAIS E RESPONSÁVEIS VÃO ATÉ A INSTITUIÇÃO UMA VEZ POR MÊS PARA FAZER A RETIRADA DA REFERIDA CESTA BÁSICA; QUE, AO FINAL DO EXPEDIENTE, POR VOLTA DE 16H, NAIARA CRISTINA ROLIM DIAS E EDUARDO SILVA DOS SANTOS, AMÁSIO DESTA E PADRASTO DE RENNAN, CHEGARAM À ESCOLA JÁ BASTANTE ALTERADOS, ACUSANDO AS VÍTIMAS DE "ENTREGAR A APOSTILA E O KIT PARA O PAI - CRISTIANO APARECIDO BENEDITO - NOS MESES ANTERIORES" (SIC); QUE, DEVIDO A ESTE MOTIVO, INICIOU-SE UMA DISCUSSÃO, POIS JAQUELINE TENTOU EXPLICAR A AMBOS QUE, CRISTIANO, ENQUANTO PAI DE RENNAN, PODE FAZER A RETIRADA DO KIT, POIS É TÃO RESPONSÁVEL QUANTO NAIARA PELA CRIAÇÃO DO MENINO, SENDO QUE ESTA AINDA FOI ORIENTADA A CONVERSAR COM CRISTIANO E ESTABELECEER FORMALMENTE DE QUEM SERIA A INCUMBÊNCIA DE RETIRADA DOS ITENS NOS PRÓXIMOS MESES, POIS NÃO É DA ALÇADA DA ESCOLA, TAMPOUCO DAS EDUCADORAS, DEFINIR A RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA PARA COM AS DEMANDAS DO MENOR; QUE, ASSIM EDUARDO EXALTOU-SE AINDA MAIS E INVESTIU CONTRA JAQUELINE, EMPURRANDO-A E INTIMIDANDO-A, COLOCANDO SEU ROSTO PRÓXIMO À FACE DA MESMA, DIZENDO: "EU SOU O CRIME, ME RESPEITA" (SIC); QUE, NESTE MOMENTO, INDEFESA, JAQUELINE PEDIU À

DECLARANTE QUE LIGASSE PARA A POLÍCIA OU FILMASSE O ACONTECIMENTO, ENQUANTO QUE, ATÉ ENTÃO, NAIARA NÃO INTERFERIU, APENAS DIZENDO: "A ESCOLA ESTÁ A FAVOR DO PAI - CRISTIANO" (SIC); QUE, ENTRETANTO, QUANDO A DECLARANTE CONSEGUIU PEGAR SEU CELULAR, NAIARA INVESTIU CONTRA A DECLARANTE, PUXANDO-A PELOS CABELOS, ENQUANTO QUE EDUARDO DESFERIU VÁRIOS SOCOS CONTRA A DECLARANTE, ATINGINDO-A NA CABEÇA DIVERSAS VEZES, INSTANTE EM QUE EDUARDO, AINDA, APODEROU-SE DO APARELHO CELULAR DA DECLARANTE; QUE, ENTÃO, NAIARA PUXOU A DECLARANTE PELOS CABELOS E A ARRASTOU ATÉ A CALÇADA DA ESCOLA, NO LADO EXTERNO, ATIRANDO O CELULAR DA DECLARANTE NO CHÃO; QUE, NESTE MOMENTO, NAIARA ABRIU O ROLO DE CÂMERA DO CELULAR DA DECLARANTE E ACESSOU AS FOTOGRAFIAS DA FILHA DA DECLARANTE, QUE É MENOR DE IDADE E ESTAVA TRAJANDO BIQUÍNI, DIZENDO: "OLHA, A GOSTOSINHA VAI FICAR FAMOSINHA, VOU COLOCAR NO SITE PORNÔ" (SIC); QUE, A DECLARANTE TEME QUE NAIARA TENHA SE APODERADO DE FOTOS DE MANEIRA INDEVIDA E TEME PELA IMAGEM DE SUA FILHA; QUE, ENQUANTO ISSO, EDUARDO AMEAÇOU A DECLARANTE, DIZENDO: "EU SEI ONDE VOCÊ MORA, SEI QUE É PERTO DO POSTO DO CADIOLI, SEI A MARCA DO SEU CARRO, VOU DAR UM TRATO NELA" (SIC), SENDO QUE, NESTA ÚLTIMA FRASE, EDUARDO REFERIU-SE À FILHA DA DECLARANTE, QUE TEM DEZESSEIS ANOS, FATO ESTE QUE FEZ A DECLARANTE SE SENTIR BASTANTE HUMILHADA, SOBRETUDO, NA CONDIÇÃO DE MÃE; QUE, EM SEGUIDA, A DECLARANTE FOI AGREDIDA POR EDUARDO COM SOCOS, MOMENTO EM QUE JAQUELINE TENTOU INTERVIR E APARTAR A AGRESSÃO, A FIM DE FAZER CESSAR A BRIGA, MAS NÃO OBTVEU ÊXITO; QUE, A DECLARANTE PRESENCIOU QUANDO JAQUELINE FOI VIOLENTAMENTE AGREDIDA POR EDUARDO COM DIVERSOS SOCOS NOS BRAÇOS E COSTAS, BEM COMO CHUTES NAS PERNAS E, DEVIDO À VIOLÊNCIA DOS GOLPES, JAQUELINE ACABOU FRATURANDO O DEDO MÍNIMO DA MÃO DIREITA, SENDO NECESSÁRIA IMOBILIZAÇÃO DO MEMBRO; QUE, AINDA EM PODER DO CELULAR DA DECLARANTE, NAIARA SE DIRIGIU AO VEÍCULO DO CASAL, UM VW/GOL DE COR BRANCA DE DUAS PORTAS, QUE ESTAVA ESTACIONADO DEFRONTE À ESCOLA, CUJAS PLACAS NÃO FORAM ANOTADAS, MOMENTO EM QUE EDUARDO CESSOU AS AGRESSÕES CONTRA JAQUELINE E TENTOU SE EVADIR, CORRENDO EM DIREÇÃO AO VEÍCULO, SENDO QUE JAQUELINE O ACOMPANHOU E TENTOU REAVER O CELULAR DA DECLARANTE QUE ESTAVA NAS MÃOS DE NAIARA; QUE, NESTE MOMENTO, A DECLARANTE VIU QUANDO JAQUELINE SEGUROU A PORTA DO VEÍCULO E NAIARA DESCEU, PASSANDO A AGREDIR JAQUELINE COM TAPAS E ARRANHÕES, LESIONANDO O BRAÇO DIREITO E A FACE DE JAQUELINE; QUE, AS AGRESSÕES APENAS CESSARAM COM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS; QUE, QUANDO A DECLARANTE ADENTROU A ESCOLA NOVAMENTE PARA TENTAR ACIONAR A POLÍCIA, NAIARA E EDUARDO TAMBÉM REGRESSARAM À ESCOLA E DIRIGIRAM-SE À DIRETORIA E PASSARAM A ATIRAR OS OBJETOS QUE ESTAVAM SOBRE AS MESAS PELO CHÃO. NESTE INSTANTE, NAIARA APODEROU-SE DE UMA CADEIRA E ATIROU EM DIREÇÃO À DECLARANTE E JAQUELINE, SENDO QUE EDUARDO, NOVAMENTE, TOMOU O CELULAR DE DECLARANTE E, COM O PRÓPRIO APARELHO, DESFERIU UM GOLPE NA CABEÇA DA MESMA; QUE, APÓS AS AGRESSÕES, NAIARA E EDUARDO PASSARAM A PROFERIR AMEAÇAS, DIZENDO: "SE CHAMAR A POLÍCIA E FIZER BO, VAMOS QUEBRAR VOCÊS, AQUI É O CRIME, ME RESPEITA, NÓS VAMOS VOLTAR AQUI COM MAIS GENTE E ARREBENTAR VOCÊS" (SIC); QUE, EM SEGUIDA, FORAM ACIONADAS ADRIANA MARCIA MARANGONI E GILMARA APARECIDA RUSKE PIRES, REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA ADOÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS; QUE, DIANTE DE TODO O EXPOSTO, TEMENDO AS ATITUDES DOS AGRESSORES, FACE À VIOLÊNCIA DE AMBOS E AMEAÇAS PROFERIDAS, A DECLARANTE COMPARECEU A ESTA UNIDADE E, DESDE JÁ, DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA NAIARA CRISTINA ROLIM DIAS E EDUARDO SILVA DOS SANTOS PELAS LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS E AMEAÇAS, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS CAPITULAÇÕES QUE, PORVENTURA, SURGIREM; QUE, DE TODA SORTE, REQUER, AINDA, SE CABÍVEL, A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DEMAIS PROVIDÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E RECURSOS EXISTENTES, A FIM DE QUE SUA INTEGRIDADE FÍSICA E SEGURANÇA SEJAM GARANTIDAS, AO MENOS NESTE MOMENTO". Ainda na fase inquisitiva (fl. 97), disse que: "PRIMEIRAMENTE, RATIFICA POR INTEIRO SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO DIA 09/10/2020; QUE, A FIM DE ATENDER COTA MINISTERIAL, A DECLARANTE ESCLARECE QUE, NAQUELE MESMO DIA, APÓS AS AGRESSÕES, CONSEGUIU REAVER SEU APARELHO CELULAR, UM MOTOROLA VISION, DE COR PRETA, PELO QUAL PAGOU O VALOR DE R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS); QUE, APESAR DAS AMEAÇAS, AS FOTOS DE SUA FILHA, QUE POSSUI 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE, NÃO FORAM DIVULGADAS; QUE, APÓS AQUELE DIA, NUNCA MAIS TEVE QUALQUER CONTATO COM OS AUTORES NEM SOFREU MAIS QUALQUER TIPO DE AMEAÇA; QUE MUDOU SEU LOCAL DE TRABALHO E, AINDA ABALADA COM O OCORRIDO E COM MEDO, A DECLARANTE PAGA UMA PESSOA PARA ACOMPANHÁ-LA QUANDO CHEGA E SAI DE SUA RESIDÊNCIA;

QUE, DEVIDO AOS FATOS, TEM PASSADO POR ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Foi agredida pelos réus. Jaqueline também foi agredida pelos réus. Foram feitas ameaças, inclusive contra sua filha. O réu falou que iria estuprar sua filha e que iria encontrá-la em uma vala toda estuprada. Foram danificados bens da escola. O réu ligou falando que se dessem parte deles iria pegá-las. Faz acompanhamento com psiquiatra e psicóloga, tendo mudado seu posto de trabalho. O réu pegou seu celular e disse que iria dar fim na sua filha. Depois que a polícia chegou uma pessoa trouxe seu celular de volta, dizendo que o encontrou caído do lado de fora. Mudou seu número e trocou todas as suas senhas. Teve lesões na cabeça, olho e sobancelha. Houve danos psicológicos, pois o réu dizia que era do crime, do PCC e que iria sumir com sua filha. Depois destes fatos nunca mais viu os réus. Pegou o celular para ligar para a polícia. Não sabe se chegou a filmar a conduta. Jaqueline lhe pediu para filmar o ocorrido, pois o réu estava muito agressivo. Enquanto o réu a pegou pelos cabelos, ele tentava retirar o celular da sua mão. Não sabe qual dos dois olharam o seu aparelho celular, mas um deles olhou. O réu lhe mostrava o celular com as imagens da sua filha, falando que iria acabar com a vida dela. Iria achar sua filha em uma cova e que nunca mais iria encontrá-la. Somente o réu falava da sua filha enquanto a agredia. A ré a arrastou pelos cabelos até o lado de fora. Não foi até o carro da vítima, mas foi arrastada pela ré. Ela tentava bater sua cabeça no chapisco. Neste momento o réu agredia Jaqueline. O celular foi restituído no mesmo dia. A vítima, JAQUELINE APARECIDA DA ROCHA ORI, ouvida na fase inquisitiva (fls. 12/13) declarou que: "É DIRETORA DA EMEI PROFA VIOLETA RIBEIRO LOPES, HÁ TRÊS ANOS; QUE, NA DATA DOS FATOS, ESTAVA EM COMPANHIA DA PROFESSORA, KATIA REGINA DE CARVALHO, PROFESSORA DO MATERNAL I, ENTREGANDO OS KITS DE MANTIMENTOS NO PÁTIO DA ESCOLA, UMA VEZ QUE, DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA, OS PAIS E RESPONSÁVEIS VÃO ATÉ A INSTITUIÇÃO UMA VEZ POR MÊS PARA FAZER A RETIRADA DA REFERIDA CESTA BÁSICA; QUE, ESCLARECE QUE RENNAN FELIPE BENEDITO ESTÁ REGULARMENTE MATRICULADO NO MATERNAL II E É FILHO DE NAIARA CRISTINA ROLIM DIAS; QUE, NO DIA DOS FATOS, AO FINAL DO EXPEDIENTE, POR VOLTA DE 16H, NAIARA CRISTINA ROLIM DIAS E EDUARDO SILVA DOS SANTOS, AMÁSIA DESTA E PADRASTO DE RENNAN CHEGARAM À ESCOLA JÁ BASTANTE ALTERADOS, ACUSANDO A DECLARANTE DE "ENTREGAR O KIT E A APOSTILA PARA O PAI DE RENNAN - CRISTIANO APARECIDO BENEDITO - NOS MESES ANTERIORES" (SIC); QUE, DEVIDO A ESTE MOTIVO, INICIOU-SE UMA DISCUSSÃO, POIS A DECLARANTE TENTOU EXPLICAR A AMBOS QUE, CRISTIANO, ENQUANTO PAI DE RENNAN, PODE FAZER A RETIRADA DO KIT, POIS É TÃO RESPONSÁVEL QUANTO NAIARA PELA CRIAÇÃO DO MENINO, SENDO QUE ESTA AINDA FOI ORIENTADA A CONVERSAR COM CRISTIANO E ESTABELECEER FORMALMENTE DE QUEM SERIA A INCUMBÊNCIA DE RETIRADA DOS ITENS NOS PRÓXIMOS MESES, POIS NÃO É DA ALÇADA DA ESCOLA, TAMPOUCO DAS EDUCADORAS, DEFINIR A RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA PARA COM AS DEMANDAS DO MENOR; QUE, ASSIM EDUARDO EXALTOU-SE AINDA MAIS E INVESTIU CONTRA A DECLARANTE, EMPURRANDO-A E INTIMIDANDO-A, COLOCANDO SEU ROSTO PRÓXIMO À SUA FACE, DIZENDO: "EU SOU O CRIME, ME RESPEITA" (SIC); QUE, NESTE MOMENTO, INDEFESA, A DECLARANTE PEDIU A KATIA QUE LIGASSE PARA A POLÍCIA OU FILMASSE O ACONTECIMENTO, ENQUANTO QUE, ATÉ ENTÃO, NAIARA NÃO INTERFERIU, APENAS DIZENDO: "A ESCOLA ESTÁ A FAVOR DO PAI - CRISTIANO" (SIC); QUE, ENTRETANTO, QUANDO KATIA CONSEGUIU PEGAR SEU CELULAR, NAIARA INVESTIU CONTRA KATIA, SENDO QUE A DECLARANTE PRESENCIOU QUANDO NAIARA A PUXOU PELOS CABELOS, ENQUANTO QUE EDUARDO DESFERIU VÁRIOS SOCOS CONTRA KATIA, ATINGINDO-A NA CABEÇA DIVERSAS VEZES; QUE, EDUARDO, AINDA, APODEROU-SE DO APARELHO CELULAR DE KATIA ENQUANTO QUE NAIARA PUXOU E ARRASTOU KATIA PELOS CABELOS PARA FORA DA ESCOLA, ATIRANDO O CELULAR DELA NO CHÃO; QUE, NESTE MOMENTO, A DECLARANTE VIU O INSTANTE EM QUE NAIARA ABRIU O ROLO DE CÂMERA DO CELULAR DE KATIA E ACESSOU AS FOTOGRAFIAS DA FILHA DA MESMA, EXIBINDO AS IMAGENS DA MENOR, QUE TRAJAVA ROUPAS DE BANHO, DIZENDO: "OLHA, A GOSTOSINHA VAI FICAR FAMOSINHA, VOU COLOCAR NO SITE PORNÔ" (SIC); QUE, ENQUANTO ISSO, A DECLARANTE PRESENCIOU O MOMENTO EM QUE EDUARDO AMEAÇOU KATIA, DIZENDO: "EU SEI ONDE VOCÊ MORA, SEI QUE É PERTO DO POSTO DO CADIOLI, SEI A MARCA DO SEU CARRO, VOU DAR UM TRATO NELA" (SIC), SENDO QUE, NESTA ÚLTIMA FRASE, EDUARDO REFERIU-SE À FILHA DE KATIA DE MANEIRA PEJORATIVA E REPUGNANTE; QUE, EM SEGUIDA, A DECLARANTE TENTOU INTERVIR ENQUANTO EDUARDO AGREDIA KATIA, MAS NÃO OBTVEU ÊXITO, E ACABOU SENDO VIOLENTAMENTE AGREDIDA POR EDUARDO COM DIVERSOS SOCOS NOS BRAÇOS E COSTAS, BEM COMO CHUTES NAS

PERNAS E, DEVIDO À VIOLÊNCIA DOS GOLPES, ACABOU FRATURANDO O DEDO MÍNIMO DA MÃO DIREITA, SENDO NECESSÁRIA IMOBILIZAÇÃO DO MEMBRO; QUE, A DECLARANTE AINDA TENTOU ALCANÇAR NAIARA, QUE JÁ ESTAVA NO CARRO DO CASAL, UM VW/GOL DE COR BRANCA DE DUAS PORTAS, QUE ESTAVA ESTACIONADO DEFRENTE À ESCOLA, CUJAS PLACAS NÃO FORAM ANOTADAS, A FIM DE REAVER O CELULAR DE KATIA, SEGURANDO A PORTA, QUANDO NAIARA DESCEU DO VEÍCULO E PASSOU A AGREDIR A DECLARANTE COM TAPAS E ARRANHÕES, LESIONANDO O BRAÇO DIREITO E A FACE; QUE, AS AGRESSÕES APENAS CESSARAM COM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS; QUE, A DECLARANTE PRESENCIOU QUANDO NAIARA E EDUARDO REGRESSARAM AO INTERIOR DA ESCOLA E DIRIGIRAM-SE À DIRETORIA E PASSARAM A ATIRAR OS OBJETOS QUE ESTAVAM SOBRE AS MESAS PELO CHÃO; QUE, NAIARA APODEROU-SE DE UMA CADEIRA E ATIROU EM DIREÇÃO À DECLARANTE E KATIA, SENDO QUE EDUARDO, NOVAMENTE, TOMOU O CELULAR DE KATIA E, COM O PRÓPRIO APARELHO, DESFERIU UM GOLPE NA CABEÇA DA MESMA; QUE, APÓS AS AGRESSÕES, NAIARA E EDUARDO PASSARAM A PROFERIR AMEAÇAS, DIZENDO: "SE CHAMAR A POLÍCIA E FIZER BO, VAMOS QUEBRAR VOCÊS, AQUI É O CRIME, ME RESPEITA, NÓS VAMOS VOLTAR AQUI COM MAIS GENTE E ARREBENTAR VOCÊS" (SIC); QUE, EM SEGUIDA, FORAM ACIONADAS ADRIANA MARCIA MARANGONI E GILMARA APARECIDA RUSKE PIRES, REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA ADOÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS; QUE, DIANTE DE TODO O EXPOSTO, TEMENDO AS ATITUDES DOS AGRESSORES, FACE À VIOLÊNCIA DE AMBOS E AMEAÇAS PROFERIDAS, A DECLARANTE COMPARECEU A ESTA UNIDADE E, DESDE JÁ, DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA NAIARA CRISTINA ROLIM DIAS E EDUARDO SILVA DOS SANTOS PELAS LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS E AMEAÇAS, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS CAPITULAÇÕES QUE, PORVENTURA, SURGIREM; QUE, DE TODA SORTE, REQUER, AINDA, SE CABÍVEL, A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DEMAIS PROVIDÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E RECURSOS EXISTENTES, A FIM DE QUE SUA INTEGRIDADE FÍSICA E SEGURANÇA SEJAM GARANTIDAS, AO MENOS NESTE MOMENTO". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Sofreu agressão de ambos, assim como Kátia. O réu a agrediu com socos e chutes, quebrando o seu dedo. Kátia foi agredida e caiu no chão, em posição fetal. A ré Naiara puxava Kátia e tentava retirar o celular. As agressões cessaram por intervenção de um pai de aluno. As agressões pareciam eterna. O réu falava que era do crime. Ele colocou uma chave de fenda na sua cara. Quando Kátia pegou o telefone para chamar a polícia os réus reviraram os objetos e jogaram para o chão. Neste momento foi agredida por Naiara. Houve uma ligação por parte dos réus, no seu celular, para que não registrassem a ocorrência. Disseram que se não retirassem o BO iriam ver o que iria lhe acontecer. Não conhecia o réu. Conhecia a ré da escola. Nunca teve desavença com ela. Ficou abalada. Nunca havia sido agredida antes. Quem retirou o celular da mão de Kátia foi Eduardo, que ainda bateu em Kátia. Na sequência ele o deu para Naiara. Tentou retirar o celular da mão da Naiara de dentro do carro. Um pai que interveio dizia que era para devolverem o aparelho celular, pois era roubo e seria pior. Não lembra se o celular foi arremessado ao solo. O réu pegou o celular de Kátia e olhou a foto da filha dela, falando que jogaria na rede. O réu falava se cuida que vamos pegar. As ameaças eram proferidas mais pelo réu.

A testemunha, ADRIANA MARCIA MARANGONI, ouvida na fase inquisitiva (fl. 14), declarou que: "É SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, E FOI ATÉ O PRONTO SOCORRO LOCAL APÓS SER CIENTIFICADA DE QUE JAQUELINE E KATIA ESTAVAM PASSANDO POR ATENDIMENTO MÉDICO; QUE, JÁ NO HOSPITAL, EM CONTATO COM JAQUELINE E KATIA, TOMOU CIÊNCIA DA GRAVIDADE DAS LESÕES SUPORTADAS POR AMBAS, RECORDANDO-SE DE QUE, AO CHEGAR, JAQUELINE ESTAVA SENDO SUBMETIDA A EXAME DE RAIOS-X, CONSTATANDO-SE, POSTERIORMENTE, A FRATURA EPIGRAFADA; QUE, ENQUANTO ISSO, KATIA ESTAVA SENDO MEDICADA, POIS ENCONTRAVA-SE MUITO ABALADA EMOCIONALMENTE; QUE, ESCLARECE QUE AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS IRÃO SER TOMADAS EM MOMENTO OPORTUNO". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Verificaram que a escola estava toda revirada. No dia seguinte acompanhou uma pessoa do sexo masculino e outra do sexo feminino ameaçando a vítima Jaqueline. A voz feminina disse que Jaqueline teria provocado a situação e que não era bem assim. Já a masculina ameaçava para não registrar a ocorrência. Kátia estava emocionalmente abalada. Jaqueline contou que a ré teria ido buscar a cesta básica e o pai já teria buscado. A ré não gostou. Então a ré proferiu palavras contra Jaqueline. A pessoa que estava junto também proferiu palavras. Então Jaqueline foi agredida. Kátia é excelente professora. Jaqueline era uma

excelente diretora. Ela cumpria as regras. Não havia reclamações de desrespeito ou grosseria. Soube que Jaqueline saiu do hospital com a mão enfaixada. Como Kátia estava emocionalmente abalada, não ficou questionando-a. Como terminou sua gestão, não sabe sobre a continuidade das atividades das vítimas.

A testemunha, GILMARA APARECIDA RUSKE PIRES, ouvida na fase inquisitiva (fl. 15) declarou que: "É PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIRETORA DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, E QUE, NA DATA DOS FATOS, FOI CONTACTADA POR JAQUELINE, QUE LHE PEDIU AJUDA E, IMEDIATAMENTE, DESLOCOU-SE ATÉ A ESCOLA, ONDE TOMOU CIÊNCIA DOS FATOS, ENTRETANTO, NAIARA E EDUARDO JÁ NÃO MAIS ESTAVAM NO LOCAL; QUE, AO ADENTRAR A ESCOLA, MAIS PRECISAMENTE A DIRETORIA, VERIFICOU QUE O AMBIENTE ESTAVA TODO REVIRADO, COM DIVERSOS PAPEIS E OBJETOS ATIRADOS PELO CHÃO, SENDO QUE ENCONTROU JAQUELINE E KATIA BASTANTE ABALADAS EMOCIONALMENTE E FERIDAS PELO CORPO; QUE, COM A CHEGADA DA POLÍCIA, APÓS ORIENTAÇÕES, ACOMPANHOU JAQUELINE E KATIA ATÉ O PRONTO SOCORRO LOCAL, ONDE AMBAS FORAM ATENDIDAS". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Era época de pandemia. Por conta disso somente as duas vítimas estavam fazendo a entrega naquele horário. Conhecia Jaqueline, pois trabalhou consigo em outra escola. Conhecia Kátia somente de nome. Não conhecia os réus.

A testemunha da Defesa, RYAN AUGUSTO GOMES, ouvida em Juízo, disse que no dia dos fatos estava passando na rua e viu uma discussão, parando para olhar. Conheceu Naiara. Viu uma mulher chamando Naiara de vagabunda. Então entraram para dentro. Não viu agressão. Naiara e Eduardo saíram sem nada nas mãos. Viu uma pessoa retirar Naiara do carro e levá-la para dentro da escola. Naiara e Eduardo não tinham celular nas mãos. Quando saíram novamente eles não estavam com celular nas mãos. Os fatos se deram na escola no Balista. Estava retornando do centro. Como viu a discussão, passou para separar. Depois dos fatos não mais conversou com Naiara. Conhece Eduardo. Naiara veio comentando sobre a audiência antes. Ela disse para dar sua versão. Não teve interesse em ir à delegacia dar sua versão. Sabe que Naiara tinha um filho estudando na escola. O pai desse filho não morava com Naiara. É vizinho de Eduardo.

A testemunha da Defesa, DIOVANA DE SOUZA VIEIRA, ouvida em Juízo, disse que na época dos fatos andava com Naiara. Ela chegou contando a situação ocorrida na escola. Eles não estavam com aparelho celular. Não lembra se Naiara estava com arranhão. Ela tinha um vídeo no celular. Eles falaram que a professora xingou, uma coisa assim. Conhece Naiara há dois anos ou três. Nunca soube de envolvimento dela com brigas.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram parcialmente comprovados.

Segundo se apurou, no dia 08 de outubro de 2020, por volta das 16h00, na Escola Municipal EMEI Professora Violeta Ribeiro Lopes, situada na Rua José Camargo Ferreira, 105, Jardim Balista, nesta cidade e comarca de Matão, EDUARDO SILVA DOS SANTOS, vulgo "Pé Rachado", e NAIARA CRISTINA ROLIM DIAS, agindo em concurso e unidade de desígnios, foram até o estabelecimento de ensino referido a fim de buscar uma cesta básica e a apostila do filho de NAIARA, que ali está matriculado. No entanto, foram informados por Jaqueline (Diretora da Escola) e por Katia (professora) de que a cesta básica e a apostila haviam sido entregues anteriormente ao genitor da criança, fato este que deixou os réus irados e descontrolados, os quais passaram a apresentar comportamento extremamente violento e agressivo. EDUARDO SILVA DOS SANTOS empurrou Jaqueline e, de forma intimidativa, colocou seu rosto bem próximo ao rosto da vítima e disse: "eu sou o crime, me respeita". Jaqueline, então, pediu a Katia que acionasse a Polícia e filmasse a ação dos réus. No momento em que Katia pegou o celular NAIARA passou a agredi-la, puxando-a pelos cabelos, enquanto EDUARDO golpeou-a com vários socos na cabeça, retirando-lhe o celular.

Jaqueline e Katia tentaram recuperar o celular, mas não conseguiram. NAIARA, então, pegou Katia pelos cabelos e a arrastou desde o pátio da escola até a calçada e atirou o celular de Katia ao solo.

Consta, ademais, que NAIARA abriu a galeria de fotografias do celular de Katia e acessou imagens da filha adolescente da vítima, em momentos familiares, vestindo biquini e proferiu ameaças, dizendo: "Olha, a gostosinha vai ficar famosinha, vou

colocar no site pornô”.

EDUARDO também ameaçou Katia, afirmando que cometeria crime contra a dignidade sexual de sua filha adolescente, dizendo: “eu sei onde você mora, sei que é perto do posto do Cadioli, sei a marca do seu carro, vou dar um trato nela”.

Em seguida EDUARDO passou novamente a agredir Katia e Jaqueline tentou defendê-la, sendo também agredida por EDUARDO com diversos socos nos braços e nas costas e chutes nas pernas.

Apurou-se que EDUARDO fraturou o quinto dedo da mão direita de Jaqueline, provocando lesão corporal de natureza grave pela incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Ato seguinte, na posse do aparelho celular de Katia, NAIARA e EDUARDO tentaram fugir do local em um veículo VW/Gol, de cor branca, que estava estacionado em frente à escola.

Novamente Jaqueline tentou reaver o aparelho celular de Katia, que estava nas mãos de NAIARA e segurou a porta do carro.

NAIARA desceu do carro e agrediu Jaqueline com tapas e arranhões lesionando-a na face e no braço direito.

Populares que passavam pelo local intervieram para ajudar as vítimas e conseguiram recuperar o celular.

Na sequência, Katia tentou novamente adentrar a escola para acionar a Polícia e foi seguida por NAIARA e EDUARDO, que invadiram a sala da Diretoria e atiraram ao chão os objetos que estavam sobre as mesas, bem como NAIARA apoderou-se de uma cadeira e atirou contra as vítimas.

Novamente EDUARDO pegou o celular de Katia e com o próprio aparelho golpeou-a na cabeça.

Os réus ainda ameaçaram as vítimas, dizendo: “se chamar a polícia e fizer BO vamos quebrar vocês, aqui é o crime, me respeita, nós vamos voltar aqui com mais gente e arrebentar vocês”.

Em seguida NAIARA e EDUARDO foram embora.

Momentos depois policiais chegaram à escola, acionados por vizinhos que ouviram os gritos.

As vítimas registraram ocorrência e receberam atendimento médico, sendo constatada fratura no dedo mínimo da mão direita de Jaqueline e escoriações no joelho direito, braço direito e inchaço no cotovelo de Katia.

Apurou-se, ademais, que enquanto as vítimas estavam registrando a ocorrência policial NAIARA telefonou de um número privado para o celular de Jaqueline e proferiu novas ameaças, dizendo: “você vai tirar o BO contra mim ou contra meu marido?”, de forma intimidatória.

Novamente ouvida na Delegacia de Polícia a vítima Katia afirmou que após os fatos mudou seu local de trabalho e, ainda abalada com o ocorrido e com medo paga uma pessoa para acompanhá-la quando chega e quando sai de sua residência e, em razão dos fatos tem passado por acompanhamento psicológico e psiquiátrico.

As negativas e justificativas apresentadas pelos réus não merecem, prevalecer, pois contrários às provas dos autos.

Por sua vez, as vítimas apresentaram, tanto na fase policial quanto em juízo, versão firme e coerente, não havendo indícios de que pretendessem prejudicar pessoas inocentes.

Ademais, suas palavras foram ratificadas pelas testemunhas Gilmar e Adriana, bem como pelos laudos periciais e fotografias.

Ressalto que as lesões constatadas nas vítimas são totalmente compatíveis com seus relatos.

Observa-se, ainda, que a testemunha de defesa Ryan não presenciou a integralidade dos fatos e a testemunha de defesa Diovana sequer esteve no local.

Logo, foi demonstrado que a conduta dos réus se amolda ao preceito primário dos artigos 129, §1º, inciso I, com relação à vítima Jaqueline; 129, caput, com relação à vítima Katia; 147, por três vezes, contra a vítima Jaqueline e, três vezes, contra a vítima Kátia.

A agravante prevista pelo artigo 61, II, alínea “j” (crimes praticados em ocasião de calamidade pública), também deve ser reconhecida, levando-se em consideração que

os crimes foram praticados durante a pandemia do Covid-19.

Salienta-se que os réus efetivamente se valeram deste momento crítico, até porque houve o ingresso irregular dos dois no estabelecimento educacional (somente era permitida a entrada de uma pessoa por vez) e, justamente por conta do período restritivo, encontraram somente as vítimas naquele local trabalhando.

Os crimes de ameaça e lesão corporal foram praticados na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.

As penas de ambos os crimes, isoladamente consideradas, serão aplicadas na forma do artigo 69 do Código Penal.

Não foi comprovada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Observa-se que nítido intuito de agressão imoderada, ficando afastada a tese da legítima defesa.

Com relação ao crime de roubo imputado aos réus, tenho que o dolo não resultou devidamente comprovado.

Verifica-se que, de fato, houve situação conflituosa e a prática dos outros crimes imputados na denúncia. Entretanto, não há prova segura de que os réus, voluntariamente, apoderaram-se do patrimônio alheio para si ou para outrem.

Não se discute que os réus estavam impelidos pelo ânimo de causar lesões às vítimas, como o fizeram, além de terem praticado outros crimes. Nada obstante, tenho que a retirada momentânea do aparelho celular de uma das vítimas se deu em virtude da exaltação dos ânimos das partes e, conforme demonstrado em audiência, para que uma das vítimas parasse de filmar o que estava ocorrendo naquele momento e o conteúdo fosse apagado.

Frise-se, não há prova segura de que a finalidade dos réus era a obtenção do aparelho celular.

Assim, a absolvição do crime previsto pelo artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, por falta de provas, é de rigor.

Igualmente, não ficou cabalmente demonstrado o crime de dano.

Nada obstante seja notório os atos de vandalismo, conforme se depreende das fotografias anexadas aos autos, não foi identificado através de perícia dano efetivo ao patrimônio público.

Logo, esta imputação também merece ser afastada.

III - Dosimetria da pena

1 - EDUARDO SILVA DOS SANTOS

Art. 129, § 1º, I, do CP

A pena do delito capitulado no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão.